Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization

ALLEGATO VIII - Aggiornamento Registro REMIT

Data	30/12/2024
Codice	ALLEGATO_VIII_alla_policy_Market_Abuse
Versione	2
Circolazione	Gruppo Edison

C1 Confidential

ALLEGATO VIII - Aggiornamento Registro REMIT

Emittente	Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization
Tipo	Allegato alla Policy Commodity Market Abuse N.G. 09/2018
Data di entrata in vigore	23/06/2021
Redattore	Funzione Compliance & Business Support
Validata da	Funzione Compliance & Business Support
Data validazione	11/12/2024
Requisiti di riservatezza	Pubblicazione Intranet
Destinatari	Gruppo Edison
Data ultimo aggiornamento	11/12/2024
Validazione aggiornamento	Funzione Compliance & Business Support

Principali procedure collegate	- Policy Commodity Market Abuse
Riferimenti a obblighi di legge e normativa di vigilanza	- Si rimanda al paragrafo 1.6 della Policy Commodity Market Abuse

EVOLUZIONE DEL DOCUMENTO

Versione	**Motivo**	**Data**
01	Prima emissione	23/06/2021
02	Seconda emissione - Aggiornamento modifiche organizzative	30/12/204

C1 Confidential

INDICE

EVOLUZIONE DEL DOCUMENTO 2
1 INTRODUZIONE 4
1.1 Obiettivo del documento 4
1.2 Destinatari 5
1.3 Definizioni 5
1.4 Ruoli e Responsabilità 5
1.5 Ambito delle società considerate 6
2 PROCEDURA OPERATIVA 6
2.1 Aggiornamento Registro REMIT 6
2.1.1 Comunicazione da Corporate Affairs 7
2.1.2 Altre segnalazioni 8
2.2 Aggiornamento dei sistemi a supporto 8
3 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELL'allegato 8
4 ALLEGATI 9
4.1 Elenco informazioni Registro REMIT 9
4.2 Strumenti e informazioni rilevanti 11

C1 Confidential

1 INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo del documento

Il presente documento, allegato alla Policy Commodity Market Abuse N.G. 09/2018, ha lo scopo di descrivere il processo di Aggiornamento del Registro REMIT. Obiettivo del processo è assicurare che vengano svolte e indirizzate, da parte della Funzione Compliance & Business Support, tutte le attività necessarie al fine di mantenere aggiornata la registrazione ai fini REMIT di Edison Spa e di tutte le società del Gruppo.

L'attività di indirizzo si inquadra nelle responsabilità di supporto della Funzione Compliance & Business Support così come delineate nella Disposizione Organizzativa N°64/2023 e nella Comunicazione Interna 01/24 che, coerentemente con quanto definito dalla "Linea Guida applicativa del modello di governance della compliance", identifica l'Owner di Materia e i Compliance Focal Point a livello di Gruppo a cui è assegnata la responsabilità di definire e presidiare il framework di compliance al Regolamento REMIT.
La Norma Generale N°09/18, per quanto riguarda l'obbligo di registrazione di cui all'art. 9 del Regolamento, stabilisce che "*ogni Società o Divisione del Gruppo Edison che risulta essere soggetta al presente obbligo, è tenuta, per quanto di competenza e ove opportuno, a formalizzare mediante l'adozione di adeguate procedure le attività, i ruoli e le responsabilità per il processo di registrazione REMIT ed è tenuta, qualora fosse necessario, all'aggiornamento tempestivo dei dati comunicati ad ARERA in conformità a quanto richiesto dallo stesso Regolamento. La Funzione Compliance & Business Support al fine di garantire un tempestivo aggiornamento del Registro REMIT da parte delle diverse strutture del Gruppo Edison presidia l'attività in oggetto come di seguito descritto nell'Allegato VIII.*"
La Procedura Interna N°04/18 della Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization a sua volta prevede che "*La Funzione Compliance, in seguito alle segnalazioni ricevute dalla Direzione Corporate Affairs & Governance o qualora venga a conoscenza di cambiamenti societari intercorsi per mezzo di altri canali ufficiali (e.g. emissione di una nuova Disposizione Organizzativa), è responsabile di:*

a) *Verificare se la segnalazione sia rilevante al fine dell'aggiornamento del Registro REMIT e aggiornare di conseguenza il DB REMIT*
b) *Segnalare agli Amministratori Delegati delle società controllate di Edison S.p.A. la necessità di valutare se le variazioni intercorse all'assetto societario possono richiedere l'iscrizione della società di propria competenza all'interno del Registro REMIT o, qualora già registrata, l'aggiornamento dei relativi dati, …*
c) *Valutare la necessità di aggiornare i dati relativi a Edison S.p.A. nel Registro REMIT, eventualmente con il supporto degli Amministratori Delegati delle società controllate o con il supporto di specifici referenti di compliance da quest'ultimi indicati, e, nel caso, procedere tempestivamente all'aggiornamento degli stessi dati …*"

C1 Confidential

1.2 Destinatari

Il presente documento è volto a disciplinare ruoli e responsabilità della Funzione Compliance & Business Support nell'ambito del processo di aggiornamento del Registro REMIT. In particolare, il documento è destinato a tutte le strutture organizzative riportate nel paragrafo 1.4 – "Ruoli e Responsabilità" del presente allegato.

1.3 Definizioni

Di seguito, si riporta la definizione dei principali termini utilizzati nel presente documento:

ACER	Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Agenzia di coordinamento delle Autorità Europee di regolazione dei mercati energetici;
Registro REMIT o Registro	Registro mantenuto dalle Autorità Nazionali, ARERA per le società operanti sul mercato italiano, a cui gli operatori di mercati delle commodity devono registrarsi ai sensi del Regolamento REMIT. L'inserimento o l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro è possibile solo con l'utenza del legale rappresentante della società.
Registro ACER	Registro europeo mantenuto da ACER consultabile all'URL**https://www.acer-remit.eu/portal/european-register**
DB REMIT	Registro informativo gestito e aggiornato dalla Funzione COMP al fine di tracciare le Società del Gruppo Edison rilevanti ai fini del Regolamento REMIT

1.4 Ruoli e Responsabilità

Si elencano, nel seguito, le Unità Organizzative del Gruppo Edison coinvolte nelle attività descritte e oggetto del presente documento, riportando le responsabilità loro assegnate dalle Comunicazioni Organizzative vigenti al momento della sua pubblicazione in modo sintetico per quanto rilevante ai fini del contenuto di questo allegato:

Corporate Affairs	Responsabile di presidiare il rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e delle regole di comportamento, in linea con le best practice, afferenti al corretto funzionamento degli organi sociali di Edison e delle controllate, e dei relativi processi decisionali, nonché la compliance alla normativa nazionale, estera e comunitaria e ai principi di Corporate Governance disciplinanti la materia. Nello specifico processo ha la responsabilità di indirizzare a tutte le aree interessate

C1 Confidential

	del Gruppo Edison l'informazione di modifiche avvenute in ambito societario
Amministratori Delegati di Società del Gruppo Edison	Gli Amministratori Delegati delle Società del Gruppo Edison sono responsabili della corretta tenuta e dell'aggiornamento del Registro REMIT (del Registro ACER per società operanti fuori dall'Italia) per le società di cui sono legali rappresentanti avvalendosi, eventualmente, del personale a tale scopo individuato.
Compliance & Business Support – C&BS	Funzione della Direzione Market Design, Compliance & Business Support della Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization che nell'ambito del processo descritto nel presente documento ha la responsabilità di segnalare ai Compliance Focal Point delle società del Gruppo la necessità di aggiornamento del Registro REMIT e garantire l'aggiornamento di quello di Edison Spa

1.5 Ambito delle società considerate

Le attività di seguito descritte vengono svolte per Edison Spa e per tutte le società del "Gruppo" nell'accezione data al termine gruppo dal Regolamento REMIT (che a sua volta richiama la Direttiva 2013/34/UE); per gruppo si intende "l'impresa madre e tutte le sue figlie" e per "impresa figlia" si intende "un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa controllata da un'impresa a sua volta controllata da un'altra impresa (impresa capogruppo)"

Per le altre società del Gruppo che non rientrano nella definizione di cui sopra verrà valutata di volta in volta la necessità e l'opportunità di effettuare le attività di seguito descritte.

2 PROCEDURA OPERATIVA

Il processo descritto nel presente documento si articola in due attività:

- Aggiornamento del Registro REMIT o del Registro ACER
- Aggiornamento dei sistemi a supporto

2.1 Aggiornamento Registro REMIT

L'aggiornamento del Registro per una società del Gruppo o per Edison Spa viene effettuato in seguito alla comunicazione ricevuta da Corporate Affairs o in caso di evidenze rese note da altre aree / funzioni aziendali (e.g. cambio di responsabilità, sostituzione / dimissioni di personale il cui nominativo è indicato nel registro).

I dati sensibili per il Registro e che ogni società del Gruppo deve garantire che siano costantemente aggiornati sono:

- Dati anagrafici della Società (Ragione Sociale, Partita IVA, Sede Legale, …)
- Dati di contatto (responsabile trading, responsabile operazioni e responsabile comunicazioni)
- Beneficiario ultimo
- Struttura Societaria

C1 Confidential

- Delegati ad effettuare il reporting per conto del registrato

Nell'Allegato 4.1 è riportato il dettaglio dei dati da fornire in fase di Registrazione REMIT e da tenere successivamente aggiornati.
L'aggiornamento dei Dati di contatto, per la loro natura, è possibile solo su impulso e indicazione della Società di cui le persone indicate sono referenti all'interno del Registro e quindi in linea di principio il loro aggiornamento è possibile solamente seguendo il flusso descritto al punto 2.1.2

2.1.1 Comunicazione da Corporate Affairs

Alla ricezione di una comunicazione inviata da Corporate Affairs, qualora questa abbia potenziale rilevanza per la registrazione ai fini REMIT, la Funzione C&BS contatta il Compliance Focal Point di riferimento della Società al fine di valutare la necessità di aggiornare il Registro. Qualora la necessità sia confermata la Funzione C&BS invia una richiesta al Compliance Focal Point e alla persona da lui eventualmente indicata per confermare la necessità di aggiornamento del Registro. La Funzione COMP procede quindi con l'aggiornamento del DB REMIT.

Il Legale Rappresentante della Società o persona da lui indicata, effettuate le modifiche sul Registro né da informazione al Compliance Focal Point e a C&BS; qualora nel termine di 30 giorni non arrivasse nessuna indicazione della modifica svolta la funzione C&BS invia una seconda richiesta ricordando la necessità di effettuare le modifiche.

Nel caso le modifiche coinvolgessero anche Edison Spa, la Funzione C&BS provvede direttamente con l'aggiornamento del Registro per quanto riguarda le informazioni relative ad Edison Spa.

Di seguito vengono analizzati alcuni casi particolari di gestione di comunicazioni ricevute da Corporate Affairs

- **Acquisizione di una società**
  La Funzione C&BS, in caso di impossibilità a identificare il settore di attività della società acquisita contatta il Compliance Focal Point per avere indicazioni sul punto; qualora fosse confermato il settore di attività come uno di quelli rilevanti ai fini REMIT, C&BS richiede al Compliance Focal Point di contattare il Legale Rappresentante della società al fine di effettuare l'iscrizione o, nel caso la società fosse già iscritta, i necessari aggiornamenti al Registro. La Funzione C&BS fornisce supporto nella compilazione del Registro e nell'implementazione di quanto previsto dal Regolamento e dalle Linee Guida di Gruppo.
  La Funzione C&BS assicura, qualora necessario, l'aggiornamento del DB REMIT.

- **Cessione e fusione di società appartenente al gruppo**
  La Funzione C&BS nel caso di operazioni di cessione o di fusione di società del Gruppo iscritte nel Registro procede con l'aggiornamento dello stesso, qualora queste siano rilevanti per Edison Spa. Qualora l'operazione impatti il Registro di altre società del Gruppo Edison la Funzione C&BS richiede al Compliance Focal Point di procedere con la produzione della nota, da inviare ad ARERA, al fine di aggiornare coerentemente il Registro ACER[1].
  Il Compliance Focal Point effettuata la comunicazione, lo comunica a C&BS; qualora nel termine di 30 giorni non arrivasse nessuna indicazione della modifica svolta la funzione C&BS invia una seconda richiesta ricordando la necessità di inviare la comunicazione.

[1] In caso sia necessaria (ad es. nei casi di fusione o estinzione) la cancellazione di una società dal Registro ACER per procedere con la stessa ARERA richiede l'invio di una esplicita richiesta da parte del Legale Rappresentate dell'incorporante o della cessante

C1 Confidential

In tutti i casi la Funzione C&BS verificata la natura delle modifiche da apportare al Registro si occupa di comunicare ai Compliance Focal Point delle società coinvolte o alle persone da loro indicate di quanto sia necessario effettuare per una corretta rappresentazione dell'evento.
La Funzione C&BS assicura, qualora necessario, l'aggiornamento del DB REMIT.

- **Nuovo rappresentante legale**
  In caso di nomina di un nuovo legale rappresentante la Funzione C&BS invierà al Compliance Focal Point una richiesta di aggiornamento del Registro. Il Compliance Focal Point effettuata la variazione, lo comunica a C&BS; qualora nel termine di 30 giorni non arrivasse nessuna indicazione della modifica effettuata la funzione C&BS invia una seconda richiesta ricordando la necessità di variazione.

2.1.2 Altre segnalazioni

Nel caso in cui C&BS dovesse venire a conoscenza da una Funzione diversa da Corporate Affairs di una informazione che potrebbe essere rilevante ai fini dell'aggiornamento del Registro, effettua le verifiche necessarie a contestualizzare l'informazione con il supporto di Corporate Affairs o nel caso in cui fosse un'informazione non avente carattere di rilevanza corporate (e.g. dimissioni o cambio di mansioni del personale già indicato nel Registro) attraverso il Compliance Focal Point della società.
Qualora la modifica venisse confermata il Compliance Focal Point procede con le modifiche necessarie sul Registro. Qualora nel termine di 30 giorni non arrivasse alcun riscontro della modifica effettuata la funzione C&BS invia una richiesta ricordando la necessità di modifica.
Nel caso le modifiche coinvolgessero anche Edison Spa, la Funzione C&BS procede direttamente con l'aggiornamento del Registro.
La Funzione C&BS assicura, qualora necessario, l'aggiornamento del DB REMIT.

2.2 Aggiornamento dei sistemi a supporto

Nel caso di comunicazioni che interessino controparti facenti parte del Gruppo Edison con cui Edison Spa opera sui mercati delle commodity energetiche la Funzione C&BS assicura che vengano effettuate tutte le modifiche necessarie, sui sistemi aziendali, in particolare in Open Link, al fine di garantire una corretta esecuzione degli adempimenti derivanti dal Regolamento REMIT con particolare attenzione alle attività di reporting. Vedi l'allegato 4.2 per il dettaglio degli strumenti e delle informazioni rilevanti alla data di pubblicazione del presente documento.

3 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO

Nel caso in cui vi siano variazioni nel processo sopra descritto che la funzione C&BS ritenga siano di rilevanza tale da essere rappresentati nel presente allegato procede ad aggiornare il presente documento. Compliance & Business Support condivide per approvazione gli aggiornamenti effettuati anche con il Responsabile della Direzione Market Design, Compliance & Business Support, e si coordina, se necessario, con Human Resources & Organization per il rilascio degli aggiornamenti del presente documento.

C1 Confidential

4 ALLEGATI

4.1 Elenco informazioni Registro REMIT

Sezione 1 GESTIONE DATI ANAGRAFICI	(i dati con * sono obbligatori)
	Data Variazione - Date of Validity (*)
	Ragione Sociale - Company Name (*)
	Natura Giuridica - Legal Form (*)
	Partita Iva - VAT number (*)
	Sedime - Ground (*)
	Indirizzo - Address (*)
	Civico - Street Number (*)
	Stato - State (*)
	Città - City (*)
	Città Estera - Foreign City (*)
	CAP - Postal Code (*)
	Sito Web - Website
	Sito Pubblicazione Informazioni Privilegiate - Publication Inside Information Website (*)
	EIC
	BIC
	LEI
	GS1
	Id Soggetto - Interoperability National Code (*)
	Codice camera di commercio - Trade Register

Sezione 2: GESTIONE Persone	(i dati con * sono obbligatori)
Va inserito <u>almeno</u> un nominativo per ciascuno dei 3 ruoli: - Responsabile delle decisioni di Trading - Responsabile delle decisioni operative - Contatto per le comunicazioni (il nominativo può essere lo stesso)	Ruolo Persona - Role (*):
	Data Variazione - Date of Validity (*)
	Ruolo Persona Dettagli - Role Details: (*)
	Nome Persona - First Name: (*)
	Cognome Persona - Last Name: (*)
	Indirizzo Luogo di Lavoro - Working Address: (*)
	Stato Luogo di Lavoro - Working State: (*)
	Provincia Luogo di Lavoro - Working District: (*)
	Città Luogo di Lavoro - Working City: (*)
	Città Estero Luogo di Lavoro - Foreign Working City: (*)
	CAP Luogo di Lavoro - Working Postal Code: (*)
	E-mail di lavoro - Working E-mail (*)
	Telefono di Lavoro - Working Telephone (*)
	prefisso internazionale - Country Calling Code (*)
	numero(*)
	Fax - Working Fax (*)
	prefisso internazionale - Country Calling Code (*)
	numero(*)

C1 Confidential

Sezione 3: GESTIONE BENEFICIARI/CONTROLLORI	(i dati con * sono obbligatori)
Sono elencati i campi che è necessario compilare nei casi in cui il beneficiario sia una persona giuridica. Nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica i campi sono altri (si tratta di una situazione che non dovrebbe potersi applicare per i MP del gruppo Edison)	Data Variazione - Date of Validity (*)
	Ragione Sociale Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Company Name (*)
	Natura Giuridica Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Business Entity (*)
	Partita Iva Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller VAT Number (*)
	Indirizzo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Address (*)
Sono riportati i dati da indicare quando tra i beneficiari ultimi vi sia EDF SA (*sicuramente beneficiario ultimo per tutte le società consolidate integralmente in Edison Spa*)	CAP Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Postal Code (*)
	Stato Residenza - State of Residence: (*)
	Provincia - District (*)
	Città - City (*)
	Città Estera - Foreign City (*)
	E-mail Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller E-mail (*)
	Prefisso Internazionale - Country Calling Code (*)
	numero - number (*)

Sezione 4: Struttura Societaria	(i dati con * sono obbligatori)
Da scegliere a seconda dell'entità che si andrà ad indicare uno dei seguenti tipi di relazione: **- Controllante** **- Controllata** **- Altra Associazione** (è necessario che la società che si vuole collegare sia già iscritta in quanto si seleziona solo il codice ACER)	Data Variazione - Date of Validity (*)
	ACER Code dell'azienda collegata - ACER Code of the related undertaking: (*)
	Tipo Relazione - Type of relationship: (*)
	Note - Notes:

Sezione 5: Delegati	(i dati con * sono obbligatori)
Sezione in cui sono indicati gli RRM che riporteranno per conto del MP che si sta registrando *(da non compilare in prima battuta)*	Data Variazione - Date of Validity (*)
	Lista Delegati Selezionabili *(ad oggi nessuno)*

C1 Confidential

4.2 Strumenti e informazioni rilevanti

Di seguito vengono indicati gli strumenti informativi e le informazioni rilevanti in esso contenuti al fine del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento REMIT con le società del gruppo attive sui mercati delle commodity energetiche.

Strumenti Informativi	Informazioni Rilevanti
Open Link	Anagrafica società Codice ACER

C1 Confidential